



P U T U S A N
Nomor 3555 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 182 Tungkal IV, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harnuni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harnuni, S.H., & Rekan, beralamat di Beringin Ujung, Jalan Pelangi, Nomor 19, RT 08, Kelurahan Patunas, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **WANDI**, bertempat tinggal di Jalan Balam, RT 004 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
2. **MISNAH**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 013, RW 000 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
3. **MISRAN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Lrg Arjuna, RT 005, Kelurahan/Desa Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
4. **ABDURAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Parit I Darat, RT 013, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



5. **SANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 013, RW 0800 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
6. **RAHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, RW 000 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
7. **SARI YANTI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
8. **ZAHRATUN NISA**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
9. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Panglima H. Baslan, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
10. **SYAHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limau, RT 001, Kelurahan/Desa Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
11. **JUMRI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
12. **SAIPULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
13. **RAMLI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
14. **SUAIF**, bertempat tinggal di Jalan Gang Kenanga Putih, RT 009 Kelurahan/Desa Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



15. **DAMSI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
16. **UCI AMBASI**, bertempat tinggal di Jalan Puja Kusuma, RT 006 Kelurahan/Desa Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
17. **M. AINI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat RT 011 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
18. **MUHAMMAD ALWI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 02 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
19. **ABDUL MUIN AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 02 Kelurahan/Desa Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
20. **SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Parit I Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
21. **KAPSUL**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011 Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
22. **HARBAIN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
23. **ERWAN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
24. **NASRIPAH**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 013, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **PAKIHIN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 013, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
26. **MISKUN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT/RW 013/000, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
27. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Parit Lapis, RT 001, Kelurahan/Desa Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
28. **TASMI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 013, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
29. **IDRIS**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT/RW 013/000, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
30. **SENEN BASUKI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
31. **FATMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT/RW 013/000, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
32. **SIPON**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Parit Lapis, RT/RW 01/000, Kelurahan/Desa Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
33. **M. ALI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT/RW 013/000, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
34. **M. ARSYAD**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 010, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. **KAMARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 010, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
36. **ANWAR SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Bakali, RT 004, Kelurahan/Desa Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
37. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
38. **SADLI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 004, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
39. **MUHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
40. **JAMRANI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
41. **SYAYU**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 010, Kelurahan/Desa Petunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
42. **M. ILHAM**, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 009, Kelurahan/Desa Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
43. **BERKATI**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;
44. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Darat, RT 011, Kelurahan/Desa Sriwijaya, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



45. A. FATONI, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja, RT 006, Kelurahan/Desa Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Diro Parno, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Diro Parno, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Lintas Timur, RT 16, RW 02, Desa/Kelurahan Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian baik kerugian materil maupun kerugian imateriil kepada Para Penggugat sekaligus dan tunai berupa:

Kerugian materil:

Bahwa kerugian materil yang berdampak langsung dengan tanaman milik Para Penggugat dimana tanaman pohon pinang dan pohon kelapa sawit yang mati berjumlah 7.857 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh tujuh) batang kemudian pohon yang sakit berjumlah 22.201 (dua puluh dua ribu dua ratus satu) serta beberapa hewan ternak yang mati dengan total semua kerugian yang dihitung pada tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan tersebut berjumlah Rp800.085.335,00 (delapan ratus juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



Dengan rincian sebagai berikut:

- 1). Bahwa Penggugat I mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 335 (tiga ratus tiga lima) dan sakit berjumlah 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp36.615.225,00 (tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- 2). Bahwa Penggugat II mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 200 (dua ratus) dan sakit berjumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3). Bahwa Penggugat III mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) dan sakit berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp3.482.976,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
- 4). Bahwa Penggugat IV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 50 (lima puluh) dan sakit berjumlah 658 (enam ratus lima puluh delapan) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp13.927.636,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 5). Bahwa Penggugat V mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 300 (tiga ratus) batang dan sakit berjumlah 170 (seratus tujuh puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp7.251.900,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



- 6). Bahwa Penggugat VI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) dan sakit berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) dan hewan ternak ayam mati 4 ekor sehingga kerugian tersebut sebesar Rp1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 7). Bahwa Penggugat VII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 36 (*tiga puluh enam*) dan sakit berjumlah 1045 (seribu empat puluh lima) dan hewan ternak yang mati berjumlah 15 ekor sehingga kerugian tersebut sebesar Rp7.270.088,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);
- 8). Bahwa Penggugat VIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 7 (*tujuh*) dan sakit berjumlah 84 (delapan puluh empat) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp3.997.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- 9). Bahwa Penggugat IX mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 36 (*tiga puluh enam*) batang dan sakit berjumlah 305 (tiga ratus lima) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp6.233.468,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
- 10). Bahwa Penggugat X mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan *pintu air* yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 20 (*dua puluh*) dan sakit berjumlah 790 (tujuh ratus sembilan puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp954.240,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 11). Bahwa Penggugat XI mengalami kerugian immateril akibat dari

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 72 (tujuh puluh dua) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp1.848.928,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

12. Bahwa Penggugat XII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 51 (lima puluh satu) batang dan sakit berjumlah 490 (empat ratus sembilan puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp3.274.752,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
13. Bahwa Penggugat XIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 15 (lima belas) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp715.680,00 (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
14. Bahwa Penggugat XIV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 15 (lima belas) dan sakit berjumlah 50 (lima puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp715.680,00 (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
15. Bahwa Penggugat XV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 6 (enam) dan sakit berjumlah 5 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp693.348,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
16. Bahwa Penggugat XVI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 335 (tiga ratus tiga lima) dan sakit berjumlah 1287 (seribu dua ratus delapan

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



puluh tujuh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp36.615.225,00 (tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

- 17). Bahwa Penggugat XVII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 140 (seratus empat puluh) dan sakit berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp18.812.440,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- 18). Bahwa Penggugat XVIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 5 (lima) batang dan sakit berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp1.320.443,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
- 19). Bahwa Penggugat XIX mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 50 (lima puluh) batang dan sakit berjumlah 900 (sembilan ratus) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp2.385.600,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- 20). Bahwa Penggugat XX mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) dan sakit berjumlah 580 (lima ratus delapan puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 21). Bahwa Penggugat XXI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 1 (satu) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp115.558,00 (seratus lima belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



- 22). Bahwa Penggugat XXII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) dan sakit berjumlah 30 (tiga puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp2.311.160,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu seratus enam puluh rupiah);
- 23). Bahwa Penggugat XXIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 140 (ratus empat puluh) dan sakit berjumlah 916 (sembilan ratus enam belas) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp34.395.800,00 (tiga puluh empat tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 24). Bahwa Penggugat XXIV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 50 (lima puluh) batang dan sakit berjumlah 200 (dua ratus) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp1.208.650,00 (satu juta dua ratus delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- 25). Bahwa Penggugat XXV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 800 (delapan ratus) batang dan sakit berjumlah 900 (sembilan ratus) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp19.338.400,00 (sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- 26). Bahwa Penggugat XXVI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 9 (sembilan) dan sakit berjumlah 81 (delapan puluh satu) sehingga dan ternak yang mati 2 ekor kambing dewasa kerugian tersebut sebesar Rp1.841.250,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh);
- 27). Bahwa Penggugat XXVII mengalami kerugian immateril akibat dari

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 820 (delapan ratus dua puluh) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp17.884.300,00 (tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

- 28). Bahwa Penggugat XXVIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 34 (tiga empat) batang dan sakit berjumlah 94 (sembilan puluh empat) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp2.924.646,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah);
- 29). Bahwa Penggugat XXIX mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 986 (sembilan ratus delapan puluh enam) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp74.037.500,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 30). Bahwa Penggugat XXX mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 546 (lima ratus empat puluh enam) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp4.146.312,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- 31). Bahwa Penggugat XXXI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 7 (tujuh) batang dan sakit berjumlah 600 (enam ratus lima) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp2.422.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 32). Bahwa Penggugat XXXII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 200

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus) batang dan sakit berjumlah 600 (enam ratus) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp9.542.400,00 (sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- 33). Bahwa Penggugat XXXIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 211 (dua ratus sebelas) dan sakit berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp29.304.572,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 34). Bahwa Penggugat XXXIV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang dan sawit mengalami mati berjumlah 40 (empat puluh) batang dan sakit berjumlah 60 (enam puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35). Bahwa Penggugat XXXV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) batang dan sakit berjumlah 4 (empat) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp9.929.280,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- 36). Bahwa Penggugat XXXVI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan pinang mengalami mati berjumlah 150 (seratus lima puluh) batang dan sakit berjumlah 30 (tiga puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp7.156.800,00 (tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- 37). Bahwa Penggugat XXXVII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) batang dan sakit berjumlah 85 (delapan puluh lima) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp954.240,00 (sembilan ratus lima



puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);

- 38). Bahwa Penggugat XXXVIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp46.521.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 39). Bahwa Penggugat XXXIX mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 130 (seratus tiga puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp7.732.530,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- 40). Bahwa Penggugat XL mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 30 (tiga puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp6.899.620,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 41). Bahwa Penggugat XLI mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 75 (tujuh puluh lima) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp12.133.860,00 (dua belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 42). Bahwa Penggugat XLII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 2668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp318.222.000,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 43). Bahwa Penggugat XLIII mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 110 (seratus sepuluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp42.694.810,00

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



(empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat delapan ratus sepuluh rupiah);

- 44). Bahwa Penggugat XLIV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang mengalami mati berjumlah 30 (tiga puluh) batang sehingga kerugian tersebut sebesar Rp4.649.620,00 (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- 45). Bahwa Penggugat XLV mengalami kerugian immateril akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, hewan ternak Penggugat berupa Itik mati berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) sehingga kerugian tersebut sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Kerugian immateril:

Bahwa kerugian Immateril tidak bisa diukur dengan uang karena Para Penggugat banyak yang hilang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya apa lagi selama dua tahun kebun para Penggugat tidak bisa dikelola dan tidak bisa menghasilkan jadi sangat wajar apabila Para Penggugat meminta ganti kerugian immaterial sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) sehingga kalo di jumlahkan kerugian materil dan immateril yaitu sebesar Rp45.800.085.335,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus juta delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



- Seharusnya gugatan Para Penggugat diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertipikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung;
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*),
- Gugatan Para Penggugat kabur (*abscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Klt., tanggal 5 April 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami Para Penggugat secara sekaligus dan tunai dengan rincian perhitungan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat I mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) dan sakit berjumlah 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp36.615.225,00 (tiga puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat II mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 200 (dua ratus) dan sakit berjumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bahwa Penggugat III mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) dan sakit berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) sehingga

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



- kerugian yang dialami sebesar Rp3.482.976,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
- d. Bahwa Penggugat IV mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang, dan sawit mengalami mati berjumlah 50 (lima puluh) dan sakit berjumlah 658 (enam ratus lima puluh delapan) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp13.927.636,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - e. Bahwa Penggugat VI mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir dan hewan ternak ayam mati berjumlah 4 (empat) ekor sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Bahwa Penggugat VII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir dan hewan ternak ayam mati berjumlah 15 (lima belas) ekor sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - g. Bahwa Penggugat VIII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 7 (tujuh) dan sakit berjumlah 84 (delapan puluh empat) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp3.997.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - h. Bahwa Penggugat XI mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 16 (enam belas) dan sakit berjumlah 72 (tujuh puluh dua) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp1.848.928,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - i. Bahwa Penggugat XIV mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan pinang mengalami mati berjumlah 15 (lima belas) dan sakit

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



berjumlah 50 (lima puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp715.680,00 (tujuh ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

- j. Bahwa Penggugat XV mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 6 (enam) dan sakit berjumlah 5 (lima) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp693.348,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
- k. Bahwa Penggugat XVII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 140 (seratus empat puluh) dan sakit berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp18.812.440,00 (delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- l. Bahwa Penggugat XX mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) dan sakit berjumlah 580 (lima ratus delapan puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- m. Bahwa Penggugat XXII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan pinang mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) dan sakit berjumlah 30 (tiga puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp2.311.160,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu seratus enam puluh rupiah);
- n. Bahwa Penggugat XXIII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang, dan sawit mengalami mati berjumlah 140 (seratus empat puluh) dan sakit berjumlah 916 (sembilan ratus enam belas) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp34.395.800,00 (tiga

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

- o. Bahwa Penggugat XXVI mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir dan ternak mati berjumlah 2 (dua) ekor kambing dewasa sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- p. Bahwa Penggugat XXVII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 300 (tiga ratus) dan sakit berjumlah 820 (delapan ratus dua puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp17.884.300,00 (tujuh belas delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- q. Bahwa Penggugat XXIX mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) dan sakit berjumlah 896 (delapan ratus sembilan puluh enam) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp50.793.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- r. Bahwa Penggugat XXX mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 54 (lima puluh empat) dan sakit berjumlah 546 (lima ratus empat puluh enam) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp4.146.312,00 (empat juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- s. Bahwa Penggugat XXXIII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 211 (dua ratus sebelas) dan sakit berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp29.304.572,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



- t. Bahwa Penggugat XXXIV mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 40 (empat puluh) dan sakit berjumlah 60 (enam puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. Bahwa Penggugat XXXV mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa, pinang, dan sawit mengalami mati berjumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) dan sakit berjumlah 4 (empat) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp9.929.280,00 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- v. Bahwa Penggugat XXXVI mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan pinang mengalami mati berjumlah 150 (seratus lima puluh) dan sakit berjumlah 30 (tiga puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp7.156.800,00 (tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- w. Bahwa Penggugat XXXVII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 20 (dua puluh) dan sakit berjumlah 85 (delapan puluh lima) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp954.240,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- x. Bahwa Penggugat XXXVIII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp46.521.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- y. Bahwa Penggugat XL mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 30

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



(tiga puluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp6.899.620,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah);

z. Bahwa Penggugat XLII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 2668 (dua ribu enam ratus enam puluh delapan) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp318.222.004,00 (tiga ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat rupiah);

aa. Bahwa Penggugat XLIII mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir, tanah perkebunan kelapa dan pinang mengalami mati berjumlah 110 (seratus sepuluh) sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp42.694.810,00 (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);

bb. Bahwa Penggugat XLV mengalami kerugian materiil akibat dari pembangunan *sheetpile* dan pintu air yang menimbulkan air banjir dan hewan ternak itik mati berjumlah 121 (seratus dua puluh satu) ekor sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 49/PDT/2023/PT JMB., tanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Klt., *juncto* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/PDT/2023/PT JMB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Klt., tanggal 5 April 2023;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PDT/2023/PT JMB., tanggal 25 Mei 2023;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);
- Menolak gugatan semula Para Penggugat/kemudian Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Juli 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan Tergugat yang membangun *sheetpile* dan pintu air melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan rekanan/kontraktor yang mengerjakan pembangunan *sheetpile* dan pintu air tersebut adalah PT Bangun Yodya Persada dengan Nomor Kontrak 610/06/KONT/KONS-PPK-AIR/DPUPR/2019 adalah tindakan faktual aktif dari Tergugat dalam kewenangannya menjalankan kebijakan selaku pemerintah daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa adanya perbuatan Tergugat yang berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan berupa pembuatan *sheetpile* dan pintu air melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sengketa *a quo* merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PDT/2023/PT JMB., tanggal 25 Mei 2023 yang menguatkan Putusan

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Klt., tanggal 5 April 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PDT/2023/PT JMB., tanggal 25 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Klt., tanggal 5 April 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 3555 K/Pdt/2023